

1519369-66.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... prática do crime imputado ao réu (tráfico de drogas).

José Valdener Oliveira de Barros, policial civil, relatou que estavam a serviço da chefia, realizando operação de combater ao tráfico. Foram ao local dos fatos, ponto conhecido de tráfico, visualizaram o réu sentado numa cadeira. Em breve campana, viram ele trocando algo com um indivíduo. Abordado o réu, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1519369-66.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519369-66.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219198/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 19593575 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 3022/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2219198 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

LEANDRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, em 12 de agosto de 2021, por volta das 14h, na viela localizada na Rua Aracati, 38, Penha, nesta cidade e comarca da capital, o acusado guardava, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 32 (trinta e dois) invólucros plásticos de Tetrahydrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha", com

massa líquida de 62g (sessenta e dois gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos a fls. 15/18.

A denúncia foi recebida, com determinação de citação do réu.

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação por meio de defensor constituído (fls. 79/81).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação, além de realizado o interrogatório do réu.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é improcedente.

Ao cabo da instrução criminal, não foi possível comprovar a materialidade pela ausência de laudo definitivo nos autos, tampouco a autoria delitiva pela prática do crime imputado ao réu (tráfico de drogas).

José Valdener Oliveira de Barros, policial civil, relatou que estavam a serviço da chefia, realizando operação de combater ao tráfico. Foram ao local dos fatos, ponto conhecido de tráfico, visualizaram o réu sentado numa cadeira. Em breve campana, viram ele trocando algo com um indivíduo. Abordado o réu, foi localizada droga e dinheiro ao lado dele. Informalmente ele teria admitido a prática do tráfico.

No mesmo sentido foi o depoimento de Marcelo Tadeu Nunes. As drogas estavam ao lado do réu. Não se recorda se estava num veículo descaracterizado realizando a campana. A maconha estava embaixo de uma cadeira.

O acusado, na fase inquisitorial, disse ser usuário de drogas, negando a traficância. Em juízo, corroborou essa versão, dizendo que estava no local para adquirir droga, aguardando a chegada do traficante.

A versão do acusado parece verossímil à luz das demais provas produzidas, não havendo provas suficientes para a condenação. Em tais circunstâncias, vigora o princípio in dubio pro reo.

Com efeito, o contexto probatório está frágil para amparar o édito condenatório, com o que a absolvição se impõe.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' (RT 834/686).

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, para, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver LEANDRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Por força do presente desfecho, expeça-se, com urgência, alvará de soltura

clausulado em favor do acusado, ora absolvido.

Defiro o levantamento, em favor do réu, do valor apreendido nos autos, expedindo-se o necessário.

Autorizo a incineração da substância entorpecente.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA